

果存在过错，宜由某开锁公司承担30%赔偿责任。《江苏省特种行业治安管理条例》第二十五条第一款规定：“经营开锁业的，还应当遵守下列规定：（一）承接开锁业务，应当确认委托人拥有闭锁物的所有权或者使用权，不能确认的应当拒绝，发现有违法犯罪嫌疑的，应当立即向公安机关报告；（二）现场开锁时，应当如实填写《开锁服务记录单》，由委托开锁人、开锁技术人员分别签名、注明联系方式，并留存备查……”顾某某、吴某作为开锁从业人员，核实顾客对闭锁物是否享有所有权或使用权系其最基本的职业要求。而顾某某、吴某承接王某开锁业务时，未确认王某对房屋享有所有权或者使用权，仅听王某陈述，甚至没有核实王某的身份信息，即为王某对陈某乙承租的房屋开锁，使房屋内的财产及人员安全遭受重大安全风险，为王某杀害陈某乙提供了便利条件。顾某某、吴某在开锁过程中未尽必要的审查义务，存在过错，其后果应由用人单位即某开锁公司承担。综合本案的实际情况、陈某乙的死亡原因及顾某某、吴某的过错程度，酌情确定某开锁公司承担30%赔偿责任。

经依法确定，张某、陈某甲、骆某某的损失数额合计1330190元，由某开锁公司赔偿30%即399057元。

江苏省沭阳县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十二条、第一千一百七十九条、第一千一百八十一条第一款、第一千一百九十一条第一款规定，判决：

一、某开锁公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿陈某甲、张某、骆某某损失399057元；

二、驳回陈某甲、张某、骆某某的其他诉讼请求。

某开锁公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省宿迁市中级人民法院经审理认为：侵权行为、损害事实、主观过错和因果关系是侵权责任成立的四个构成要件，陈某乙死亡的损害事实是客观存在的，且各方对该损害后果及损失金额均无异议，判断某开锁公司是否应当承担赔偿责任的关键在于看该公司是否存在侵权行为，有无主观过错，其行为与损害后果之间是否存在因果关系。

首先，某开锁公司存在侵权行为。住宅是公民居住、生活和休息的场所，和人们的自由、隐私、人身安全、财产安全等权益密切相关。公民住宅不受侵犯是公民的基本权利之一。除法律另有规定外，未经住宅所有权人或使用权人允许，任何人不能随意进入他人住宅。违背住宅内成员的意愿或无法律依据进入公民住宅或进入公民住宅后被要求退出而拒不退出的行为，均构成侵权。案涉房屋由陈某乙承租，由陈某乙、耿某某二人居住，故未经陈某乙、耿某某允许或同意，任何人不得随意进入该住宅，违背其意愿进入该住宅的行为，均可认定为侵权。顾某某、吴某作为特种行业从业人员，在得到住宅所有权人或使用权人授权或委托的情况下，从事开锁服务，当然不构成侵权。但王某显然不是住宅的所有权人或使用权人，故顾某某、吴某虽然是在王某的授权或委托下从事案涉住宅的开锁业务，但因其并未取得住宅所有权人或使用权人同意，其开锁行为仍应当被认定为侵权行为。

其次，某开锁公司对开锁行为存在过错。根据《江苏省特种行业治安管理条例》第二十五条第一款规定，确认委托人拥有闭锁物的所有权或者使用权，是开锁从业人员承接开锁业务的前提条件。顾某某、吴某作为开锁从业人员，核实顾客对闭锁物是否享有所有权或使用权系其最基本的职业要求，而顾某某、吴某承接王某开锁业务，并未确认王某对房屋享有所有权或者使用权，仅凭王某陈述，甚至没有核实王某的身份信息，即为王某从事开锁服务，顾某某、吴某显然并未尽到必要的审查义务，足以认定其存在过错。

最后，某开锁公司的侵权行为与陈某乙死亡的损害后果之间存在因果关系。本案有别于单一侵权案件，属于“多因一果”的侵权类型，存在数人侵权，且数人之间并无意思联络，不存在共同的故意，故对其因果关系的认定较为复杂。纵观本案的案情，主要存在两个侵权行为，一是某开锁公司的开锁行为，二是王某所实施的侵害陈某乙生命权和身体权的行为，两个行为共同造成同一损害后果，即陈某乙死亡。某开锁公司的开锁行为虽然并不必然导致陈某乙死亡的损害后果，不是导致陈某乙死亡的直接原因，但其开锁行为导致房屋内的财产及人员安全遭受重大安全风险，为王某杀害陈某乙创造了便利条件，是导致陈

某乙死亡的间接原因，正是两人行为的间接结合才导致陈某乙死亡这一损害后果的发生。故某开锁公司关于开锁行为与损害后果之间无因果关系的上诉主张，不能成立。

综上，一审法院综合本案的实际情况、陈某乙的死亡原因及顾某某、吴某的过错程度，酌定由某开锁公司承担30%的赔偿责任，并无不当，予以确认。

江苏省宿迁市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系开锁匠被犯罪分子利用致他人损害的典型案例。

开锁匠作为特种行业从业人员，利用其自身掌握的开锁技能可以轻松进入他人住宅，如不能对开锁行业实施有效监管，将给社会带来巨大的安全隐患。现实生活中，部分开锁匠不能规范运用开锁流程，很容易被犯罪分子利用，给公民的生命财产带来威胁。本案的核心在于，对于开锁匠违规操作为犯罪行为创造便利条件的行为如何评价，对于损害后果如何适用侵权法律认定民事责任。

首先，本案既涉及刑事法律关系，又涉及民事法律关系，系一起刑事犯罪与民事侵权交叉案件，在适用法律时应当遵循“刑民并行”的原则，即刑事责任与民事责任的认定应当并行不悖。对于犯罪分子犯罪行为涉及的刑事责任，刑事判决已作出评价；但与此同时，对于开锁匠及开锁公司而言，虽然没有犯罪动机，不是故意杀人罪的共犯，尚未触犯刑事法律规范，不能对其处以刑事责任，但也不意味着开锁公司及开锁匠可以“随意开锁”，在民事领域仍有独立评价其行为性质并施以民事责任的必要。

其次，关于如何评价开锁匠违规开锁行为的问题。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款规定和相关民事侵权责任理论，当同时满足侵权行为、损害后果、因果关系及主观过错四个构成要件时，民事主体即应当承担民事侵权责任。开锁行业作为特种行业，各地都将其纳入治安管理，如《江苏省特种行业治安管理条例》对开锁行业及开锁匠的行为进行了特别规定，

开锁公司在提供开锁服务时，有核实客户身份、按相关流程规范操作的义务，亦有保护客户隐私与住宅安全的义务。本案中，顾某某、吴某作为开锁从业人员，在承接王某的开锁业务时，并未确认王某对房屋享有所有权或者使用权，仅凭王某陈述，甚至没有核实王某的身份信息，即为王某进行开锁服务，显然未尽到基本的审查义务，足以认定其存在过错。虽然开锁行为并不必然导致陈某某死亡的损害后果，但导致房屋内的财产及人员安全遭受重大安全风险，为王某杀害陈某某创造了便利条件，如果没有开锁匠的违规操作，犯罪分子就难以进入屋内实施犯罪，正是开锁行为与犯罪行为的结合才导致陈某某死亡这一损害后果的发生。因此，开锁匠违规开锁系侵权行为，应当承担侵权责任。

最后，关于责任认定的问题。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十二条规定，二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任。本案有别于单一侵权案件，存在数人侵权，属于“多因一果”的侵权类型，即开锁匠的违规开锁与犯罪分子的犯罪行为共同导致了同一损害后果的发生，且数个侵权人之间并无意思联络，不存在共同的故意，故应按照各自责任大小承担责任。综合本案的实际情况及开锁匠的过错程度，本案酌定由某开锁公司承担30%的赔偿责任。

本案的裁判结果不仅是对个案当事人权益的救济，更是对开锁业等特殊行业的一次警示，既体现了对受害人及其家属的关怀，也彰显了对特殊行业规范管理的重视。本案的审理可为类似案件的解决提供参考，同时有利于规范开锁行业的管理，强化从业人员的法律意识和责任意识，为开锁行业的健康发展和维护社会公共安全提供了司法保障。

编写人：江苏省宿迁市中级人民法院 张大亮 侯小青 周伟豪

合伙人执行合伙事务时死亡，
各方均无过错的，其他合伙人应否分担损失
——葛某某等诉黄某某生命权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省湘潭市中级人民法院(2023)湘03民终1620号民事判决书

2. 案由：生命权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 葛某某、胡某某、田某甲、田某乙

被告(上诉人): 黄某某

【基本案情】

黄某某与案外人王某某共同经营一重型半挂牵引车、重型自卸半挂车的货车运输业务，雇佣田某丙为该车辆驾驶员，后三人协商，由田某丙以其应得未付工资为合伙资金入股，替代王某某的合伙份额。根据相关协议，将该车40%股份转让给田某丙，黄某某持有60%股份，2022年10月1日前的安全、效率、交通违法由黄某某负责，之后由黄某某与田某丙两人共同负责。田某丙继续驾驶该车辆，运输总价款的18%作为报酬，剩余价款扣除油费、维修等成本由黄某某、田某丙按股份比例分配，资金由黄某某统一管理，按月结算。

2022年12月19日晚，田某丙驾驶上述车辆载运相应货物至某水泥厂，并在车内休息，第二天8时许被发现已死亡。经鉴定，田某丙符合冠心病急性发作致心源性猝死，过度劳累、各种精神情绪因素可为冠心病的常见诱发因素。

田某丙、葛某某系再婚，共同生有一女田某乙，田某丙再婚前育有一子田某甲，田某丙之母胡某某育有五个子女。田某丙死亡后，双方因就赔偿事宜无法达成协议，葛某某、胡某某、田某甲、田某乙诉至法院，请求判令黄某某赔偿死亡赔偿金等各项损失718800.3元，并承担本案诉讼费。

2022年10月1日，田某丙与胡某(黄某某妻子)签订《车辆股份转让协议》，其主要内容：现有车辆为黄某某所有，经黄某某与田某丙协商，将该车40%股份转让给田某丙，黄某某持有60%股份，2022年10月1日前的安全、效率、交通违法由黄某某负责，之后由黄、田共同负责。协议签订后，田某丙继续驾驶该车辆，双方约定合伙经营方式为：运输总价款的18%作为田某丙报酬，剩余价款扣除油费、维修等成本由黄某某、田某丙按上述股份比例分配，资金由黄某某统一管理，按月结算。

2022年12月19日晚8时许，田某丙驾驶上述车辆载运相应货物至某水泥厂，当时工厂已下班无人对货物称重，田某丙即在车内休息，第二天8时许被发现已死亡。经当地派出所确认排除他杀可能，后经司法鉴定：田某丙符合冠心病急性发作致心源性猝死，过度劳累、各种精神情绪因素可为冠心病的常见诱发因素。原告方支付鉴定费18000元。2023年1月3日，田某丙遗体在市殡仪馆火化，支付相关费用5240元。田某丙、葛某某系各自离婚后于2017年5月办理结婚登记，并共同生有一女田某乙，田某丙再婚前育有一子田某甲，田某丙之母胡某某育有包括田某丙在内的五个子女。

田某丙死亡后，黄某某与田某丙妻子葛某某就合伙期间报酬、利润分配及车辆补偿等事宜在某镇人民调解委员会的主持下达成一揽子调解协议，2022年12月29日两份协议的主要内容：田某丙工资27671元，分红14619元，扣除已支取的10200元，向葛某某微信账户支付32090元；因双方在田某丙死亡赔偿一事上不能达成协议，先由黄某某先垫付死亡丧葬费40000元，后可作抵法院判决的赔偿金，此次垫付的40000元包括提前支取车辆处置金额中田某丙的车辆股份分配份额。2023年1月9日协议的主要内容：车辆原价138000元，双方协商作价100000元，其中黄某某分得60000元，田某丙分得40000元，在上一

